

1502586-48.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... com anotações da contabilidade do tráfico, no qual constam anotações com o vulgo "RT". As drogas e objetos foram apreendidos e apresentados na unidade policial para providências de polícia judiciária (fls. 05/06).

Em juízo, o policial militar RICARDO LACORTE relatou que havia em andamento investigação acerca de tráfico de drogas, onde foi deferida a busca e apreensão no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502586-48.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502586-48.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274694/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 20711642 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 166/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2274694 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO LOPES DOS REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

RENATO LOPES DOS REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de outubro de 2021, por volta das 07h00min, na Rua Mucugeo, 340, Pimentas, nesta cidade e comarca de Guarulhos, mantinha em depósito, para fins de tráfico, 1.154 porções de cocaína, com massa líquida de 395,4 gramas, 550 porções de cocaína, com massa líquida de 445,7 gramas, 72 porções de maconha, com massa líquida de 855,4 gramas, 03 porções de cocaína, com massa líquida de 200,1 gramas, 01 porção de crack, com massa líquida de 107 gramas, 270 porções de maconha, com massa líquida de 444,8 gramas, 05 tijolos de maconha, com massa líquida de 2.607,5 gramas e 08 porções de anfetamina, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudos de fls. 16/20 e 55/56) (fls. 66/68).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/61).

Devidamente notificado (fls. 98/99), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas (fl. 104/111).

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 113/117).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12/13), laudo de constatação provisória (fls. 16/20), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 55/56 e repetido às fls. 70/71 e fls. 150/153), dando conta de que a substância apreendida tratava-se de METILENODIOXIMETANFETAMINA (MDMA), COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), laudo pericial de objeto (fls. *****), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão, vejamos.

O acusado RENATO LOPES DOS REIS, em solo policial, usou seu direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo (fl. 07). Em juízo, negou a prática delitativa. Narrou que estava dormindo, quando os policiais chegaram em sua casa e não acharam nada. Depois, os policiais disseram que acharam drogas e que o réu teria que admitir a propriedade, sob pena de também prenderem a esposa dele. Disse aos policiais que iria admitir que as substâncias ilícitas eram dele, mas na delegacia ficou em silêncio. Não viu os policiais encontrando as drogas.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Os policiais civis RICARDO LACORTE e MANOEL PEDRO DA SILVA, em solo extrajudicial, em depoimentos semelhantes, narraram que, em cumprimento dos mandados de prisão temporária e mandado de busca e apreensão deferidos pela 4ª Vara Criminal de Guarulhos, relacionado ao Processo de nº. 1509223-75.2021.8.26.0224 foram para o local objeto de busca e chegando no imóvel, foram atendidos pelo morador. Dentro do apartamento encontrava-se RENATO LOPES DOS REIS, juntamente com sua companheira. Apresentaram a ele os mandados de prisão e busca e apreensão, e realizaram buscas pelo imóvel acompanhadas pelo morador. Foram apreendidos três aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Ao ser questionado se haveria algo de ilícito no imóvel RENATO informou que não, porém, após tomar conhecimento da investigação e do processo criminal ao seu desfavor (interceptação telefônica), RENATO confirmou que é pessoa responsável pela armazenagem e distribuição de drogas em pontos de venda da região, e indicou o local onde estariam escondidas as drogas de sua responsabilidade. No mesmo condomínio no bloco em frente, especificamente no telhado do Bloco 22, local que seria vigiado por RENATO da janela do quarto. Então se deslocaram até o local indicado acessaram o telhado do Bloco 22 e lograram êxito em localizar diversas porções de drogas apetrechos e caderno com anotações da contabilidade do tráfico, no qual constam anotações com o vulgo "RT". As drogas e objetos foram apreendidos e apresentados na unidade policial para providências de polícia judiciária (fls. 05/06).

Em juízo, o policial militar RICARDO LACORTE relatou que havia em andamento investigação acerca de tráfico de drogas, onde foi deferida a busca e apreensão no endereço do acusado, bem como decretada sua prisão temporária. Ao chegarem na residência, foram recebidos pelo réu, que informou que não havia nada de ilícito no local. Em buscas apreenderam três telefones. Após ser informado sobre as

investigações e a interceptação telefônica, o réu colaborou e indicou o local onde guardava o entorpecente. No local por ele indicado encontraram um saco com porções de maconha, cocaína, eppendorfs vazios. Disse que o local indicado ficava embaixo do telhado de outro bloco, que era acessado por um alçapão. O local era acessível por qualquer pessoa. Disse que através das investigações e interceptação deferida tinham apurado que o réu era quem guardava a droga, mas não sabia o local onde a droga era guardada. Afirmou que somente encontraram o entorpecente porque o réu indicou o local. Informou que da janela do réu ele tinha visão do local onde as drogas estavam escondidas. A quantidade de drogas apreendidas era muito grande. Disse que no apartamento estava o réu, a esposa e um filho. Afirmou que o pai do acusado compareceu ao local, mas não se lembra se já estava no apartamento ou se chegou depois.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil MANOEL PEDRO DA SILVA, o qual, em juízo, narrou que havia na delegacia uma investigação em curso sobre tráfico de drogas. Foram até a residência do acusado para cumprir mandado de prisão temporária do réu, bem como busca e apreensão. Na residência do réu, nada de ilícito foi encontrado. Informado sobre as investigações e interceptação existente, o réu acabou indicando um bloco na frente do dele onde ele mantinha em depósito as drogas para distribuição. Disse que as drogas estavam em um saco plástico, escondidas embaixo do telhado do bloco, no último andar, local que era acessado por um alçapão. No local encontraram grande quantidade de entorpecentes, além de contabilidade do tráfico. Mencionou que da janela da residência do réu, ele tinha visão do telhado do outro bloco onde as drogas estavam escondidas. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

“PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO” (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

“Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Por fim, as testemunhas arroladas pela defesa nada souberam esclarecer sobre os fatos.

A testemunha da defesa Felipe Borges de Oliveira, em juízo, disse que viu a polícia entrando no apartamento do réu. Os policiais desceram com o réu, a esposa e o filho. Pela janela viu eles saindo com os policiais da portaria. Informou que eles não estavam algemados. Mais tarde apenas a esposa e filho do réu retornaram. Não soube porque o réu foi preso. Nunca soube do envolvimento do réu com o tráfico. Conhece mais o pai do acusado, que comentava que o réu trabalhava.

A testemunha da defesa Jones Antonio de Brito Borges, em juízo, afirmou não ter presenciado a prisão do réu. Nada sabe sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que o réu trabalhava com ele em uma pizzaria e esfiraria.

Pois bem, a despeito da negativa do acusado, diante dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais civis ouvidos na fase policial e em juízo, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que RENATO mantinha em depósito, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Embora a droga não estivesse na residência do acusado, os policiais foram unânimes em informar que o réu teria admitido a guarda do entorpecente, bem como relataram que o encontro da droga somente foi possível em razão da indicação do réu, que apontou o local onde a droga estava, o que torna inquestionável sua responsabilidade pela guarda do entorpecente apreendido.

Ressalto, inclusive, que a apreensão do entorpecente se deu em razão de inquérito em curso na 4ª Vara local (autos nº 1509223-75.2021.8.26.0224), onde o réu é investigado por participação em organização criminosa voltada a prática de tráfico de drogas.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com os entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas (1.154 porções de cocaína, com massa líquida de 395,4 gramas, 550 porções de cocaína, com massa líquida de 445,7 gramas, 72 porções de maconha, com massa líquida de 855,4 gramas, 03 porções de cocaína, com massa líquida de 200,1 gramas, 01 porção de crack, com massa líquida de 107 gramas, 270 porções de maconha, com massa líquida de 444,8 gramas, 05 tijolos de maconha, com massa líquida de 2.607,5 gramas e 08 porções de anfetamina), da forma como estavam embaladas, separadas, bem como das circunstâncias que envolveram a prisão, com apreensão de dinheiro, celulares, apetrechos e diante de informações obtidas através de interceptação telefônica.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dip; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (grifo nosso).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 36/37 e F.A. de fls.143/146, verifico que a elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos (1.154 porções de cocaína, com massa líquida de 395,4 gramas, 550 porções de cocaína, com massa líquida de 445,7 gramas, 72 porções de maconha, com massa líquida de 855,4 gramas, 03 porções de cocaína, com massa líquida de 200,1 gramas, 01 porção de crack, com massa líquida de 107 gramas, 270 porções de maconha, com massa líquida de 444,8 gramas, 05 tijolos de maconha, com massa líquida de 2.607,5 gramas e 08 porções de anfetamina), a variedade e natureza da droga apreendida, sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder viciante (cocaína e crack), autorizam o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Tóxicos. Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse mesmo sentido, abarca a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido.” (AgRg no RESp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifei);

“5. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal,

cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 6. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza da droga apreendida (cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legalmente previsto. [...] 11. Habeas corpus não conhecido" (HC 461.769/MS, de minha relatoria, STJ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece o alegado constrangimento ilegal se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e qualidade da droga apreendida - 2.600g (dois mil e seiscentos gramas) de cocaína - conforme o que preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no HC 177.241/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

Na segunda fase, ausentes atenuante e agravantes, razão pela qual mantenho as penas em da confissão espontânea, razão pela qual retorno as penas ao patamar mínimo, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem observadas, razão pela qual torno, em definitivo, a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, que dispõe a respeito da redução da pena nas frações de 1/6 a 2/3 na hipótese do réu ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou estar envolvido com organização criminosa. Pelo que se afere dos autos, resta evidente que o acusado não se trata de pequeno traficante, a quem a Lei pretendeu beneficiar, sendo manifesto que se dedica à atividade ilícita, tanto que do contrário não lhe seria confiada a posse de expressiva quantidade de entorpecente (1.154 porções de cocaína, com massa líquida de 395,4 gramas, 550 porções de cocaína, com massa líquida de 445,7 gramas, 72 porções de maconha, com massa líquida de 855,4 gramas, 03 porções de cocaína, com massa líquida de 200,1 gramas, 01 porção de crack, com massa líquida de 107 gramas, 270 porções de maconha, com massa líquida de 444,8 gramas, 05 tijolos de maconha, com massa líquida de 2.607,5 gramas e 08 porções de anfetamina) manter em depósito no bloco da frente do condomínio, especificamente no telhado. Aliás, só quem se dedica com afinco a essa ilícita mercancia tem condições de dar vazão a tão significativo estoque e variedade de entorpecentes (cocaína/crack drogas de alta nocividade, além de maconha e anfetamina). Além do mais, no local indicado pelo acusado foram apreendidos pelos policiais apetrechos e caderno com anotações de venda de drogas, além de aparelho celular e quantia em dinheiro no seu apartamento. A postura do réu revela planejamento, dolo mais intenso e convicção na prática delitiva, própria de quem efetivamente a ela se dedica, sendo impossível, portanto, a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

Não se cogita da substituição por penas restritivas de direitos, tampouco da suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, porque não respeitados os requisitos exigidos respectivamente pelos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento de pena para o acusado é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostraram adequados para a ressocialização do réu. Além do mais, diante das circunstâncias do

caso concreto, entendo que a fixação de regime mais brando seria um estímulo a reiteração de práticas ilícitas, além de ser vedado em razão da hediondez da conduta.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

Diante da gravidade do delito cometido pelo réu BRUNO, o regime de pena imposto por lei, o fato do acusado ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar de restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação, submergindo a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR RENATO LOPES DOS REIS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊ) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (R\$ 187,00 - auto de exibição e apreensão - fls. 12/13) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 12 de abril de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA